CONTRATS CLIENTS

Contrat de cession de droits d'auteur (graphisme, vidéo, photo)

Réf. AE-CTR-05 · Version 1.0, octobre 2026

Contrat n° Numéro du contrat

Entre les soussignés

Agence Elite, à compléter : forme juridique au capital de à compléter : capital, immatriculée au RCCM sous le numéro à compléter : n° RCCM, NIU à compléter : NIU, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo, représentée par à compléter : représentant légal, en qualité de à compléter : fonction,

ci-après dénommée « Agence Elite » ou « le Cédant »,

Et

Nom du client, Forme juridique du client, immatriculée au RCCM sous le numéro RCCM du client, NIU NIU du client, dont le siège est situé Adresse du client, représentée par Nom et fonction du signataire, dûment habilité(e),

ci-après dénommé(e) « le Client » ou « le Cessionnaire ».

Préambule

Agence Elite a créé pour le Client les œuvres décrites à l'article 2, dans le cadre du devis n° Numéro / du contrat n° Numéro du Date. Ces œuvres sont protégées par le droit d'auteur. Le Client souhaite pouvoir les exploiter dans les conditions définies ci-dessous.

Agence Elite déclare détenir les droits nécessaires sur ces œuvres, soit parce qu'elles ont été créées par ses salariés ou prestataires dans le cadre de leur mission, soit parce qu'elle a obtenu de leurs auteurs la cession des droits correspondants.

Article 1. Objet

Le présent contrat a pour objet la cession, par Agence Elite au Client, des droits patrimoniaux d'auteur sur les œuvres désignées à l'article 2, dans les limites précisées aux articles 3 à 6. Tout droit non expressément cédé reste la propriété d'Agence Elite.

Article 2. Œuvres concernées

N°	Œuvre	Description	Format livré
1	Logo	Description du logo et de ses déclinaisons	Formats : AI, SVG, PNG, PDF

N°	Œuvre	Description	Format livré
2	Charte graphique	Couleurs, typographies, règles d'usage	PDF
3	Vidéo	Titre, durée, objet	MP4, résolution
4	Photographies	Nombre photos de Sujet	JPEG, résolution
N°	Autre œuvre	Description	Format

Ci-après ensemble « les Œuvres ».

Éléments exclus. Ne sont pas cédés, car Agence Elite n'en est pas l'auteur : les polices de caractères, musiques, images ou séquences vidéo issues de banques ou de bibliothèques tierces, qui restent soumises à leurs propres licences (liste en annexe si besoin). Les fichiers de travail intermédiaires (pistes, rushes, propositions non retenues) ne sont pas cédés, sauf mention contraire : Fichiers sources livrés : Oui / Non.

Article 3. Droits cédés

Agence Elite cède au Client, à titre exclusif / non exclusif, les droits suivants :

- **Droit de reproduction** : le droit de fixer, copier et reproduire les Œuvres, en tout ou partie, en nombre illimité, par tout procédé (impression, numérisation, enregistrement, mise en ligne) ;
- **Droit de représentation** : le droit de communiquer les Œuvres au public par tout moyen (diffusion sur internet et réseaux sociaux, projection, télévision, affichage, présentation lors d'événements) ;
- **Droit d'adaptation** : le droit de modifier, recadrer, traduire, décliner, intégrer les Œuvres dans d'autres créations ou les faire évoluer, dans le respect de l'article 7.

Droits non cédés, le cas échéant : par exemple droit de dépôt du logo comme marque par le Client seulement

Pour le logo, le Client est autorisé à le déposer à titre de marque à son nom auprès de l'office compétent (pour la République du Congo, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI), à ses frais.

Article 4. Supports

Les droits sont cédés pour les supports suivants :

- ☐ tous supports, connus ou inconnus à ce jour ;
- ☐ supports numériques : sites internet, réseaux sociaux, applications, e-mails, publicités en ligne ;
- ☐ supports imprimés : papeterie, flyers, affiches, brochures, catalogues, emballages, enseignes, véhicules ;
- ☐ audiovisuel : télévision, cinéma, écrans, événements ;

- ☐ objets publicitaires et textiles ;
- ☐ autres : Autres supports.

Article 5. Territoire et durée

- Territoire : monde entier / République du Congo / autre territoire.
- Durée : toute la durée légale de protection des droits d'auteur, renouvellements compris / Nombre années à compter de la signature.

Article 6. Prix

La cession est consentie moyennant un prix forfaitaire de **Montant en FCFA** **FCFA** **HT / TTC**, inclus dans le prix de la prestation de création / facturé en supplément de la prestation.

Ce prix est payable à la signature / selon l'échéancier du devis, par Mobile Money (Numéro Mobile Money d'Agence Elite), virement (à compléter : banque et RIB, compte n° Numéro de compte) ou espèces contre reçu.

La cession ne prend effet qu'après paiement intégral du prix de la création et du prix de la cession. Jusqu'à ce paiement, le Client ne peut exploiter les Œuvres qu'à titre de validation interne.

Article 7. Droit moral et mention de l'auteur

Le droit moral des auteurs (notamment le droit au respect de l'œuvre et le droit d'en être reconnu l'auteur) est attaché à leur personne et ne peut être cédé.

Mention de l'auteur. La mention du nom d'Agence Elite ou de l'auteur sur les supports est **facultative** : Le Client mentionnera « Création : Agence Elite » lorsque l'usage le permet / Le Client n'est pas tenu de mentionner l'auteur. Pour une vidéo, une mention au générique est souhaitée / non requise.

Les adaptations faites par le Client ne doivent pas dénaturer les Œuvres de façon à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de leurs auteurs.

Article 8. Portfolio d'Agence Elite

Le Client autorise Agence Elite à présenter les Œuvres, à titre de référence, dans son portfolio, sur son site internet www.agence-elite.fr, ses réseaux sociaux et ses présentations commerciales, après leur diffusion publique par le Client.

Le Client peut refuser cette présentation ou demander un délai : Autorisation : Oui / Non / Oui à partir du Date. Cette autorisation ne permet aucune exploitation commerciale des Œuvres par Agence Elite.

Article 9. Garanties

Agence Elite garantit au Client que les Œuvres sont originales, qu'elles ne reproduisent pas, à sa connaissance, une œuvre protégée d'un tiers, et qu'elle dispose des droits lui permettant de consentir la présente cession.

Le Client garantit qu'il disposait des droits sur les éléments qu'il a fournis pour la création (photos, textes, logos antérieurs) et que les personnes filmées ou photographiées à sa demande ont donné leur accord écrit pour l'usage prévu. Il garantit Agence Elite contre toute réclamation sur ces éléments.

Agence Elite n'est pas tenue de vérifier la disponibilité d'un nom ou d'un logo à titre de marque. Une recherche d'antériorité est recommandée au Client avant tout dépôt.

Article 10. Confidentialité

Les Parties gardent confidentielles les informations échangées à l'occasion de la création (projets, stratégie, fichiers non publiés) pendant trois (3) ans après la signature.

Article 11. Données personnelles et droit à l'image

Les images de personnes identifiables contenues dans les Œuvres constituent des données personnelles. Leur usage est limité aux finalités et supports pour lesquels les personnes ont donné leur accord. Les Parties respectent la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel et, si des personnes situées en France ou dans l'Union européenne sont concernées, le RGPD.

Article 12. Responsabilité

Sauf faute lourde ou intentionnelle, la responsabilité d'Agence Elite au titre du présent contrat est limitée au prix de la cession. Elle n'est pas responsable de l'usage des Œuvres fait par le Client en dehors des limites de la cession.

Article 13. Résiliation

En cas de non-paiement du prix quinze (15) jours après une mise en demeure écrite, Agence Elite peut résilier la cession. Le Client doit alors cesser toute exploitation des Œuvres.

Article 14. Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un manquement dû à un événement de force majeure. Les obligations sont suspendues pendant l'événement. Au-delà de trente (30) jours, chaque Partie peut résilier le contrat par écrit, sans que la cession déjà payée soit remise en cause.

Article 15. Droit applicable et litiges

Le contrat est soumis au droit de la République du Congo, aux Actes uniformes de l'OHADA applicables et aux règles de protection de la propriété littéraire et artistique en vigueur. Les Parties recherchent d'abord une solution amiable pendant trente (30) jours. À défaut, le litige est porté devant le **tribunal de commerce de Pointe-Noire**.

Fait à Pointe-Noire, le Date, en deux (2) exemplaires originaux.

Signatures

Pour Agence Elite	Pour Nom du client
à compléter : représentant légal, à compléter : fonction	Nom et fonction du signataire
Date : Date	Date : Date
Signature :	Signature :